Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CFAMGE
DCEE
Fls.

RELATÓRIO SOBRE A MACROGESTÃO E CONTAS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ANÁLISE DA DEFESA

EXERCÍCIO 2014

Diretoria de Controle Externo do Estado
Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da
Macrogestão Governamental do Estado

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
CFAMGE
DCEE
TCEMG Fls. 607

REF: PROCESSO N. 951.454

NATUREZA: Balanço Geral do Estado

EXERCÍCIO: 2014

RELATOR: Conselheiro Gilberto Diniz

REVISOR: Conselheiro Mauri Torres

PROCURADOR: Daniel de Carvalho Guimarães

Preliminarmente, informa-se que, objetivando embasar o Parecer Prévio a ser emitido por esta Corte sobre as contas governamentais de 2014, a Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado – Cfamge elaborou o relatório técnico, fls. 7 a 539, nos moldes dispostos pelos artigos 231, § 1º, e 232, parágrafo único, da Resolução 12/08 – RITCMG.

E, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, estabelecido no inciso LV do art. 5º da Constituição da República de 1988, e nos termos do § 2º do art. 233 do RITCMG, foi concedida vista dos presentes autos, a teor do inciso I do art. 166, RITCMG, aos Excelentíssimos Senhores Antonio Augusto Junho Anastasia e Alberto Pinto Coelho Júnior, Governadores do Estado de Minas Gerais nos períodos de 1/1/14 a 3/4/14 e 4/4/14 a 31/12/14, respectivamente, que apresentaram, por meio do documento protocolizado sob o número 3122011/2015, de 8/6/15, os esclarecimentos entendidos cabíveis acerca dos apontamentos constantes do relatório desta unidade técnica e que foram juntados a fls. 591 a 601.

Naquela oportunidade, o Conselheiro Relator determinou a intimação do Senhor Roberto do Nascimento Rodrigues, Presidente da Fundação João Pinheiro, para que encaminhasse os dados relativos ao PIB mineiro do 4º trimestre de 2014, uma vez que aqueles disponíveis até o fechamento do relatório referiam-se ao 3º trimestre de 2014. Em face da referida determinação, foi encaminhada a documentação, em 6/5/15, por meio do ofício OF.FJP-PRE-079/2015, e juntados aos autos a fls. 552 a 590. De posse desses dados, esta equipe técnica promoveu a atualização do PIB mineiro, estando acostada essa atualização a fls. 603 a 605.

Apresenta-se a seguir a análise dos referidos esclarecimentos trazidos aos autos, ressaltando-se que as alegações encaminhadas limitaram-se ao apontamento referente à apuração do índice constitucional da Educação.

Quanto à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Examinando-se as alegações juntadas aos autos, tecem-se as considerações devidas, demonstrando-se os números ali apresentados e as análises daí decorrentes.

No quadro anexado pela defesa, está registrado que o valor da receita arrecadada foi de R$ 38.055.931.524,27 e que as despesas com MDE atingiram R$ 9.561.198.402,96, perfazendo, portanto, 25,12% da receita base de cálculo.

Demonstrar-se-ão as razões deste órgão técnico nas suas colocações, que se pautaram nas normas legais, não havendo, portanto, subjetividade, como alegado pela defesa; ao contrário, objetividade, lastreada na legalidade.

Ressalta-se que há duas informações demonstradas pelo Estado, uma no RREO do 6º bimestre de 2014, publicado no DOE em 30/1/15 e a outra no Relatório de Controle Interno da CGE, parte integrante da Prestação de Contas de 2014 (Anexo 4), a saber:

TABELA 1
Informações do Estado sobre gastos com MDE

Exercício de 2014 — Em R$

Ocorrências	Valores
Gastos com MDE - Relatório Controle Interno - Quadro 98 **(A)**	9.561.198.402,96
Gastos com MDE - Anexo 8 RREO 6º bim. publicado no DOE em 30/1/15 **(B)**	9.459.051.870,32
Diferença apurada entre as duas fontes de informação do Estado **(A - B)**	102.146.532,64

FONTE: RREO 6º bim. 2014 e Relatório de Controle Interno da CGE de 2014 (Anexo 4, fls. 257).

A diferença entre as duas formas de apresentação dos gastos refere-se ao cômputo dos restos a pagar cancelados em 2014 – R$ 21.795.945,58, e aos recursos oriundos de aplicação financeira dos recursos do Fundeb – R$ 80.350.587,06.

Primeiramente, mister observar que há normatização relativa aos restos a pagar, no caso do percentual da Saúde, preconizada pelo art. 24, §§ 1º e 2º, da LC 141/12, permitindo que o valor desses, no caso de cancelamento, seja aplicado até o término do exercício seguinte ao da ocorrência, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.

Quanto aos restos a pagar da Educação, a IN/TCEMG 05/12 dispõe em seu art. 2º sobre a possibilidade do cômputo dos restos a pagar no índice de MDE; e ainda, na hipótese de seu cancelamento, normatiza que deverão ser efetivamente aplicados até o término do exercício seguinte, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. Observa-se, contudo, que a referência feita pela Instrução Normativa desta Casa é aos recursos oriundos da **disponibilidade de caixa vinculada aos restos a pagar,** vinculação esta que inexiste no Estado, o que contraria o disposto na norma.

Ainda que restasse alguma celeuma sobre o assunto, o próprio Estado nunca adotou tal procedimento; ao contrário, segue os manuais de demonstrativos fiscais, onde a STN orienta o cômputo de restos a pagar no

índice da Educação, com disponibilidade financeira de caixa; e, ainda que, se cancelados, sejam deduzidos dos valores que compõem o índice do exercício em que ocorrer o cancelamento, objetivando uma compensação (MDF 5ª edição, p. 330, item 41), ou seja, o Estado, quando cancela restos a pagar de exercícios anteriores e que, portanto, compuseram o índice de outros exercícios, deduz das despesas com MDE do exercício no qual foram cancelados.

Logo, não é razoável que tais valores cancelados não sejam excluídos dos montantes componentes do índice constitucional. Aliás, se tal procedimento não ocorrer, os valores mantidos estarão compondo o índice constitucional do exercício em que foram inscritos e não haverá a devida compensação.

Aliado a esse fato, frisa-se que o Estado publicou o RREO, relativo ao 6º bimestre de 2014, procedendo dessa forma, excluindo os restos a pagar cancelados. Ressalta-se, ainda, que a CR/88 é que determina a confecção e a publicação de tal relatório, no § 3º de seu art. 165, bem como a LRF, art. 52, e a LDBEN, em seu art. 72. Sendo esse o relatório oficial, qualquer outro, em paralelo, deve produzir outros efeitos – gerenciais, por exemplo.

Quanto aos rendimentos de aplicação financeira do Fundeb, este órgão técnico não asseverou que não podem compor o índice, aliás podem e o compõem, efetivamente.

Numa explanação sintetizada, a operacionalização do Fundeb funciona da seguinte forma: há uma conta centralizadora, no Banco do Brasil, que recebe 20% de todos os tributos e transferências componentes da sua base de cálculo, quando arrecadados – essas constituem as receitas destinadas ao Fundeb pelo Estado. Em contraponto, o Estado gasta os recursos do Fundeb na manutenção da educação básica no Estado – essas, as receitas recebidas, pelo Estado, do Fundeb.

Os valores, em 2014, estão demonstrados no RREO, anexo 8, 6º bimestre, publicado pelo Estado no DOE, em 30/1/15, a saber:

TABELA 2
Conta-corrente Estado-Fundeb 2014

RECEITAS DO FUNDEB	RECEITAS REALIZADAS Exercício de 2014
15- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.013.633.157,27
15.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao Fundeb	5.715.377.010,54
15.2- Receita Resultante do ITCD Destinada ao Fundeb	127.705.348,59
15.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao Fundeb	381.014.669,72
15.4- Cota-Parte FPE Destinada ao Fundeb	646.861.975,65
15.5- ICMS-Desoneração Destinada ao Fundeb	37.744.609,44
15.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao Fundeb	104.929.543,33
16- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.311.384.062,80
16.1- Transferências de Recursos do Fundeb	6.231.033.475,74
16.2- Complementação da União ao Fundeb	-
16.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do Fundeb	80.350.587,06
17- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (16.1 – 15)	**(782.599.681,53)**

FONTE: Relatório resumido da Execução Orçamentaria janeiro a dezembro de 2014, publicado no Órgão Oficial do Estado – jornal "Minas Gerais" – Diário do Executivo em 30/01/2015, páginas 23 a 25.

Verifica-se uma perda para o Estado, que transferiu R$ 7.013.633.157,27 (linha 15) para o Fundeb e recebeu R$ 6.311.384.062,80 (linha 16), gerando uma perda efetiva de R$ 702.249.094,47, que o Estado registra como despesa em MDE, o que é justificado pela transferência de recursos ao fundo e que serão usados em Educação, ainda que por outro ente.

Observa-se que, no resultado líquido das transferências do Fundeb (linha 17), os rendimentos de aplicação financeira (linha 16.3) não entram na soma das receitas recebidas do fundo, como efetivamente o são, e, portanto, a perda do Estado com o Fundeb, ali demonstrada, encontra-se maior – R$ 782.599.681,53. Contudo, quando se demonstram as despesas com ações típicas de MDE, ainda no anexo 8, linhas 28 a 44, cuja síntese apresenta-se a seguir, o valor das aplicações financeiras é excluído, compensando-se, portanto, a perda registrada a maior.

TABELA 3
Gastos com MDE 2014 / RREO

Exercício de 2014

Descrição	R$	(%)
Impostos/Transferências (A)	**38.055.931.524,27**	
Gastos MDE (B)	**9.459.051.870,32**	**100,00**
Educação Infantil	14.078.811,60	0,15
Ensino Fundamental	5.011.264.947,23	52,98
Ensino Médio	1.756.866.583,77	18,57
Ensino Superior	96.223.861,51	1,02
Ens.Prof.não integ.ao regular	78.432.615,85	0,83
Outras	1.458.281.311,13	15,42
Perda com Fundeb	782.599.681,53	8,27
Cancelamento de RP no exercício 2014	(21.795.945,58)	-0,23
Aplicação Financeira recursos Fundeb	(80.350.587,06)	-0,85
Inscrições em RPNP	363.450.590,34	3,84
Percentual Aplicação MDE (B / A)		**24,86**

FONTE: Armazém de Informações - Siafi e RREO 6º bimestre.

Pode ser visualizado que, quando se diminui o valor das aplicações financeiras do montante da perda com Fundeb, tem-se o valor efetivo dessa perda, que é de R$ 702.249.094,47, conforme demonstrado anteriormente.

Os dispêndios realizados nas diversas subfunções da educação básica – Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio são realizados por meio da conta do Fundeb, que carrega os valores que lhe são transferidos, bem como seus rendimentos. Não há, portanto, que se falar que tais rendimentos não podem ser usados nos gastos com MDE.

Trata-se, simplesmente, de uma questão de forma da demonstração nos quadros do RREO: no das receitas do Fundeb, os rendimentos decorrentes da aplicação dos recursos não são deduzidos das receitas destinadas ao fundo, portanto, aumentam a perda para o fundo; e mais adiante, na apuração do índice, estes são expurgados, refletindo a perda efetiva, que deve, então, ser considerada como despesa. Portanto, os números são a prova irrefutável da devida dedução desses rendimentos.

Se tal procedimento não ocorresse, haveria uma duplicidade no cômputo de tais valores, que, além de comporem os gastos nas diversas subfunções, lastreados na conta do fundo, ainda comporiam a perda do Fundeb, o que seria um contrassenso.

Partindo-se, então, do valor constante no RREO, como gastos com MDE, em 2014 – R$ 9.459.051.870,32, explicam-se as deduções que este órgão técnico julgou procedentes.

Conforme o art. 212 da CR/88 e seu § 1º, o índice a ser aplicado pelos Estados constitui-se em 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, deduzindo-se a parcela da arrecadação transferida aos municípios.

Ainda conforme a CR/88, no § 1º do art. 82 dos ADCT, foi prevista a criação de um fundo para erradicação da miséria.

A Lei 19.990/11 instituiu o Fundo de Erradicação da Miséria – FEM, criando alíquota adicional para o ICMS, nos termos regulamentados pelo Decreto 45.934/12. O art. 4º da lei determina os programas e ações com os quais podem ser gastos os recursos do fundo que contempla, dentre outros, promover a proteção social por meio de serviços e benefícios socioassistenciais, no âmbito da política de assistência social, e gerar novas oportunidades de trabalho e emprego.

Foi criada, então, uma fonte específica para arrecadação dos recursos do FEM – fonte 71. Este órgão técnico entende que essa foi mais uma vinculação onerosa que o constituinte impôs aos entes federados, mesmo porque o tipo de gasto previsto para a fonte 71 não se coaduna com o previsto na LDBEN para a composição do índice constitucional da Educação.

Para se apurar o percentual constitucional com MDE, somente são levadas em consideração as fontes 10 – Recursos Ordinários e 23 – Fundeb, que, por óbvio, são as provenientes de arrecadações dos impostos. A fonte 71 é extra, como são outras fontes da Educação (Salário-Educação, Transferências de Recursos da União Vinculados à Educação, Convênios, etc).

Inclusive, informa-se que o Estado vem arrecadando desde 2012 na fonte 71, tendo efetuado gastos na função Educação utilizando essa mesma fonte em 2013. Contudo, não usou tais dispêndios para integrar o índice de MDE, constituindo-se esses em gastos extras para a área da Educação. Essa utilização em 2014, para cômputo do mínimo constitucional, é fato inédito.

De outra feita, os tipos de gastos custeados com a fonte 71, em 2014, que este órgão técnico apontou em seu relatório (Poupança Jovem: R$ 49.688.621,46 e Plugminas: R$ 8.200.000,00), constituem-se, basicamente, em ações de assistência social, vedadas, pelo art. 71 da LDBEN, como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino; contudo, enquadram-se nas ações descritas no art. 4º da Lei 19.990/11, podendo, portanto, ser usada a fonte 71, mas não podendo tais dispêndios integrarem o índice da Educação.

A LDBEN, em seu art. 70, dispõe, exaustivamente, não de forma exemplificativa, sobre a discriminação das despesas que podem ser consideradas como MDE e, nesse rol, não se encontram os gastos em comento, os quais, embora necessários, úteis e até louváveis do ponto de vista social, não se destinam exclusiva e diretamente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, portanto não devem integrar o montante dos gastos com MDE para fins de apuração do índice constitucional mínimo.

Alia-se a tudo isso o fato de que este Tribunal glosou tais tipos de gastos na composição do índice constitucional, em 2010, transcrevendo-se, abaixo, parte das notas taquigráficas da sessão de 8/7/11, processo 841.956 – Balanço Geral do Estado.

> Na seleção das receitas e das despesas para fins do cômputo do mínimo legal, deve ser observado o disposto no art. 70 da LDBEN, uma vez que se refere, tão somente, à apuração do mínimo constitucional, não restringindo gastos com educação, mas apenas aqueles que comporão o índice.
>
> Assim, pela inobservância dos dispositivos legais e regulamentares citados, **desconsidero estes gastos, reduzindo o percentual informado de 27,32% a 27,28%, restando cumprido o mínimo constitucional**.

Desde então, o Estado não tem computado essa natureza de gastos na apuração do índice constitucional da Educação.

Mister reconhecer que o Estado vem empreendendo esforços ao longo dos anos, conforme ressaltado pela defesa, e que o ano de 2014, realmente, representou uma conquista para a área da Educação, uma vez que, nos valores integrantes do índice constitucional, não foram computados os gastos com proventos de inativos, que são relevantes – R$ 1.617.079.387,54. Além disso, representa também, para este Tribunal, como agente de controle externo, uma vitória na sua missão de zelo pelas contas públicas e, especialmente, para esta unidade técnica, que pauta seus apontamentos na lei e em avaliações isentas, com o intuito de contribuir para a melhoria da governança do Estado.

Assim, ratificam-se as apurações da Cfamge, constantes do Relatório Técnico, julgando necessários os ajustes apontados, discriminados na tabela que segue.

TABELA 4
Gastos com MDE – Valor Ajustado

Exercício de 2014 — Em R$

Ocorrências	Valores
Gastos com MDE - Anexo 8 RREO 6º bim.	9.459.051.870,32
Subfunção Ensino Médio (Atividade 4174 - Poupança Jovem) com fonte 71	(49.688.621,46)
Subfunção Ens.Prof.não integrado ao regular (Projeto 1078 - Manutenção Plugminas) com fonte 71	(8.200.000,00)
Valor dos gastos MDE Ajustado (A)	**9.401.163.248,86**
Receita Líquida de Impostos e Transferências (B)	**38.055.931.524,27**
Percentual aplicação em MDE (A / B)	**24,70%**

FONTE: Elaborado pela Cfamge a partir de dados do Siafi.

Quanto aos demais itens do Relatório Técnico

Como salientado anteriormente, as argumentações trazidas aos autos, nos termos do documento protocolizado sob o número 3122011/2015 "restringem-se basicamente [...] ao apontamento referente à integralização do índice constitucional da Educação, na certeza de que se trata do ponto mais sensível do Relatório" (fls. 600).

Relativamente aos demais fatos apontados por esta equipe técnica constantes do seu relatório, a defesa, de forma ampla e geral, invoca razões vinculadas ao quadro de instabilidade econômica e de descumprimento, pelo Governo Federal, dos compromissos assumidos com o Estado, em especial e em apertada síntese, quanto à "situação inusitada criada pelo Banco do Brasil, empresa pública da União, contra o qual o Estado ingressou na via judicial visando a garantir o fluxo de recursos contratados com lastro em autorização legislativa específica e observado o devido processo legal da respectiva operação." (fls. 592)

Argumentou, também, que

> as recomendações constantes no Relatório Técnico, em grande escala relacionadas com a divergência quanto a rotinas operacionais, foram objeto de atenção e de estratégias de implementação por parte dos gestores, já no curso do exercício anterior ao analisado, e vinham sendo paulatinamente monitoradas, de modo a garantir aderência às prescrições do Controle, sem impactar negativamente as metas finalísticas e desconsiderar a complexidade das bases materiais de cada sistema a que se encontravam afetas. (fls. 592 a 593)

Importante esclarecer que a Cfamge fornece, por meio do seu relatório, elementos e informações técnicas que auxiliarão o Tribunal na emissão do Parecer Prévio, cuja função é subsidiar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG no julgamento das contas, competência exclusiva do Poder Legislativo. Assim, o relatório técnico contém análise detalhada das contas, bem como elementos e informações sobre os resultados do acompanhamento da gestão efetuado ao longo do exercício financeiro. Além de trazer a análise da ação governamental sobre as receitas e as despesas públicas à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e o atendimento aos limites constitucionais e legais estabelecidos, este trabalho avalia os resultados e impactos das políticas públicas estaduais, a partir da estratégia de desenvolvimento delineada no PMDI e materializada por meio dos programas constantes do PPAG e da Lei Orçamentária.

No referido relatório, foram evidenciadas situações tão relevantes quanto a verificação do cumprimento do índice constitucional da Educação que mereceriam retorno com manifestações pontuais por parte dos Chefes do Poder Executivo à época. Os argumentos da defesa de que fatores exógenos ao Governo do Estado, como a fragilidade do cenário econômico e o descumprimento pelo Governo Federal dos compromissos assumidos com o Estado, por si só, não justificam ou esclarecem todas os outros apontamentos consignados ao longo do relatório técnico.

A decisão dos interessados de limitar a sua manifestação ao índice constitucional da Educação, deixando, com isso, de discriminar os demais apontamentos e ressalvas feitas por esta equipe técnica, prejudica os esforços que esta Casa vem fazendo sistematicamente para contribuir com o aperfeiçoamento da gestão pública.

Quanto à alegação de que as recomendações foram objeto de atenção e de estratégias de implementação por parte dos gestores, já no curso do exercício anterior ao analisado, embora tenha sido argumentado que medidas de saneamento estão sendo implementadas, não foi demonstrado, ponto a ponto, quais

recomendações foram aceitas ou adotadas. Assim, a simples informação de que as recomendações foram seguidas não pode ser acolhida como justificativa para sanar todas as outras ocorrências.

Tendo em vista que as manifestações da defesa não trouxeram elementos que pudessem sanar ou desconstituir os apontamentos registrados a fls. 7 a 539, fruto de rigorosa análise por parte desta equipe técnica, ratificam-se todas as ocorrências assinaladas inicialmente no relatório técnico.

Conclusão

Em observância ao § 2º do art. 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, foi procedido o reexame técnico da Prestação de Contas Anual do Governador do Estado referente ao exercício de 2014, que ora se encaminha ao Ministério Público junto ao Tribunal, em cumprimento ao despacho de fls. 541 do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator, Gilberto Diniz.

Tribunal de Contas, 15 de junho de 2015.

Paulo Henrique Bese Lobato
Analista de Controle Externo TC - 2668-6
Coordenador da CAMGE

Adalberto Soares de Freitas
Analista de Controle Externo TC - 800-9

Ana Cristina Queiroga Amaral
Analista de Controle Externo TC - 969-2

Carnot Jacy Roque Junior
Analista de Controle Externo TC - 1246-4

Cileme Fiúza de Oliveira
Analista de Controle Externo TC - 1133-6

Clélia Regina Arruda Álvares
Analista de Controle Externo TC - 968-4

Eliana Vilaça Brina
Analista de Controle Externo TC - 1108-5

Gilza Maria Lima Guimarães
Analista de Controle Externo TC - 1437-8

Guilherme César Galindo
Analista de Controle Externo TC - 1092-5

Hudson Gomes Ferraz
Analista de Controle Externo TC - 2701-1

João Batista Barbosa de Sales
Analista de Controle Externo TC - 1148-4

Lucinéia Ribas Matoso
Analista de Controle Externo TC - 1453-0

Maria Sílvia Reis
Analista de Controle Externo TC - 831-9

Roberto Miranda Colares Júnior
Analista de Controle Externo TC - 2767-4

Selme Freitas de Souza
Analista de Controle Externo TC - 675-8

Sérgio Sadi Maksud
Analista de Controle Externo TC - 1273-1

Suzana de Abreu Lemos
Analista de Controle Externo TC - 2275-3

Valéria Guimarães Garcia Goulart
Analista de Controle Externo TC - 1479-3

Suporte Operacional:

Maria Beatriz Moreira dos Santos TC – 1221-9 – Oficial de Controle Externo

Sílvia Lúcia Pessoa Machado Guedes TC – 1262-6 – Oficial de Controle Externo

Revisão:

Eliana Perillo Januzzi TC – 2059-9 – Oficial de Controle Externo

Consultorias:

Atest –Consultoria Atuarial Ltda.